

29/10/2025

REGULAÇÃO DA IA: Modelos Brasileiros, Americano e Europeu

Enzo Marques, Henrique França, Luiza Loures,
Mickaël Tran e Pedro Tinoco

“A IA É A NOVA ELETRICIDADE”

- Andrew Ng, Cofundador do Google Brain

Ng disse isso, pois assim como a eletricidade a IA tem o potencial, e já esta, alcançando todas as áreas da sociedade, e em alguns casos se tornando imprescindíveis.

Mas por conta desse crescimento exasperado é possível observar diversos casos em que a IA está prejudicando o ser humano, como em casos de **discriminação, impactos a empregos e a falta de responsabilização.**

EUA

Federal A.I. Governance and Transparency Act (H.R. 7532)

- Estabelecer governança, transparência e supervisão do uso de IA por agências federais.

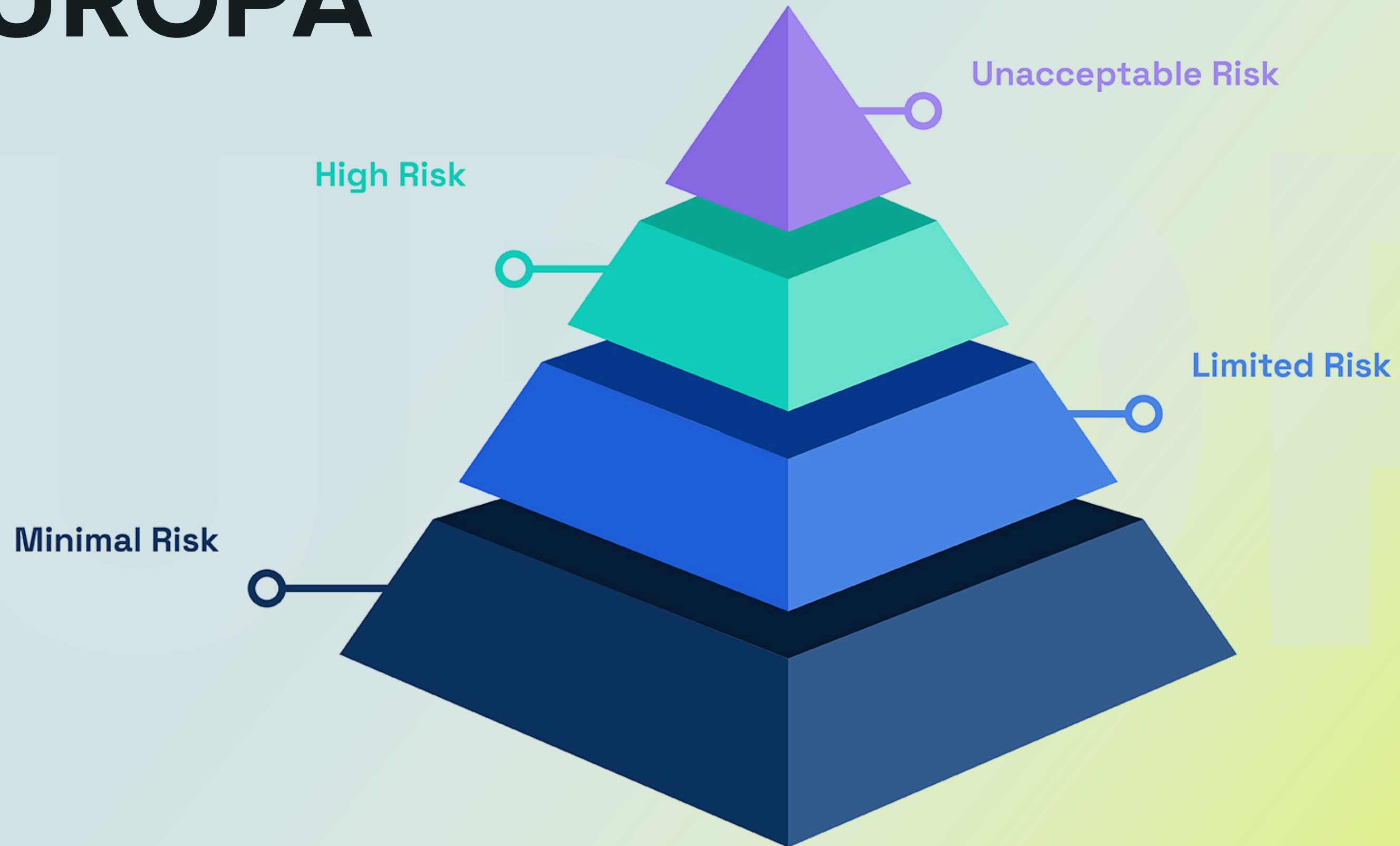
Artificial Intelligence Accountability Act (H.R. 3369)

- Mandatar estudo e consulta pública sobre mecanismos de responsabilidade (auditorias, certificações) para sistemas de IA.

Generative AI Copyright Disclosure Act (H.R. 7913)

- Exigir que empresas revelem obras protegidas por direitos autorais usadas no treino de sistemas IA generativos.

EUROPA



BRASIL PL 2338/2023

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial (IA) no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico.

- Proteção de dados
- Não discriminação
- Conscientização
- Promoção de pesquisa
- Transparência
- Rastreabilidade

- Responsabilização dos sistemas que desenvolvem IA.
- Criação do sistema nacional de regulamentação e governancia de inteligencia artificial (**SIA**).
 - Veículos autônomos.
 - Diagnósticos médicos
 - Estudo analítico de crimes.
 - Aplicação da lei.
 - **Distribuição de conteúdos em redes sociais.**
- Preservação dos direitos autorais de criadores de conteúdo e artistas.
- **Integridade da informação.**

	União Europeia	Brasil	Estados Unidos	China
Filosofia Principal	Baseada em Direitos Fundamentais e Ética	Baseada em Direitos Fundamentais	Orientada ao Mercado e à Inovação	Centrada no Controle Estatal e Desenvolvimento Dirigido
Instrumento Legal	Regulamento Abrangente (AI Act)	Projeto de Lei Abrangente (Inspirado na UE)	Ordem Executiva + Padrões Voluntários (NIST)	Medidas Provisórias + Leis de Segurança de Dados
Abordagem Central	Classificação de Risco (Top-down, ex-ante)	Classificação de Risco (Inspirado na UE)	Gestão de Risco Voluntária (Bottom-up)	Controle Direto e Registro de Algoritmos
Foco Principal	Confiança, Segurança, Direitos do Cidadão	Proteção dos direitos humanos e Inovação Responsável	Liderança Tecnológica, Competitividade, Segurança Nacional	Segurança Nacional, Estabilidade Social, Liderança Industrial
Órgão de Destaque	AI Board (Europeu)	ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)	NIST (National Institute of Standards and Technology)	CAC (Cyberspace Administration of China)

OBRIGADO

SENADO FEDERAL (Brasil). Senado aprova regulamentação da inteligência artificial; texto vai à Câmara. Brasília, DF: Agência Senado, 10 dez. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/10/senado-aprova-regulamentacao-da-inteligencia-artificial-texto-vai-a-camara>.

UNITED STATES. Congress. House. H.R. 7532: Federal A.I. Governance and Transparency Act of 2024. Introduced in House, 5 mar. 2024. Washington, DC: Library of Congress, [2024]. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7532/text>.

UNITED STATES. Congress. House. H.R. 3369: Artificial Intelligence Accountability Act. Introduced in House, 16 maio 2023. Washington, DC: Library of Congress, [2023]. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/3369>.

UNITED STATES. Congress. House. H.R. 7913: Generative AI Copyright Disclosure Act of 2024. Introduced in House, 9 abr. 2024. Washington, DC: Library of Congress, [2024]. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7913/text>.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. MP cria o Redata, que estimula datacenters e impulsiona economia digital no Brasil. Brasília, DF, 17 set. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/mp-cria-o-redata-que-estimula-datacenters-e-impulsiona-economia-digital-no-brasil>.

EU ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT. High-level summary of the AI Act. [S. l.], 27 fev. 2024. Atualizado em: 30 maio 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/>.

VIE PUBLIQUE. AI Act : le règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA). [Paris]: Vie Publique, 24 set. 2025. Disponível em: <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-ai-act-le-reglement-europeen-sur-lintelligence-artificielle-ia>.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (AI Act). Bruxelas, 21 maio 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/the-act/>

UNITED STATES. National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg, MD, 26 jan. 2023. Disponível em: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

CHINA. Cyberspace Administration of China. Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services. Pequim, 13 jul. 2023. Disponível em: https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

MCALEER, Keith. “AI is the New Electricity”: Insights from Dr. Andrew Ng. UC Berkeley Sutardja Center (SCET), [Berkeley], 6 out. 2023. Disponível em: <https://scet.berkeley.edu/ai-is-the-new-electricity-insights-from-dr-andrew-ng/>.

BBC NEWS. UK visa algorithm discriminated by nationality. BBC News, 4 ago. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/technology-53650758>.

OTEMPO. Venda de nudes falsos criados com IA em escola particular de BH é denunciada por alunas. O Tempo, 4 jun. 2025. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/cidades/2025/6/4/venda-de-nudes-falsos-criados-com-ia-em-escola-particular-de-bh-e-denunciada-por-alunas>.